

1500191-19.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500191-19.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045584/2022 - DEL.DEF.MUL. BRAGANÇA PAULISTA, 23071674 - DEL.DEF.MUL. BRAGANÇA PAULISTA, 2045584 - DEL.DEF.MUL. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

STANLEY QUARTIM MAGALHÃES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

STANLEY QUARTIM MAGALHÃES foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, nesta cidade e Comarca,

ofendeu a integridade corporal de Manoela da Silva Veiga, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe lesões corporais. Recebida a denúncia aos 25 de fevereiro de 2022 (fl. 174), o acusado foi citado e apresentou sua resposta à acusação (fls. 212 e 215/216). Ratificado o recebimento da inicial (fl. 223), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e uma do Juízo (fls. 279 e 293). Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 293).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 293). A defesa pugnou a absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fl. 293).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação é procedente.

A materialidade do delito de lesão corporal imputado vem consubstanciada pelo documento de ocorrência (fls. 07/08), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 166/167) e pelas imagens de fls. 63/68, além das palavras da vítima.

A autoria igualmente é certa, muito embora o acusado tenha negado a prática da infração em seu interrogatório.

Stanley argumentou que, em que pese tenha discutido com a vítima, não teria lhe agredido, pois apenas se defendeu das suas investidas no momento em que ela se apoderou de uma cadeira e arremessou contra ele. Disse, ainda, que as lesões que a vítima apresentou foram perpetradas por outra pessoa, provavelmente em razão de dívida de droga.

Sua negativa restou isolada. Senão vejamos.

A vítima Manoela descreveu os fatos com coerência e seriedade, merecendo credibilidade.

Ela declarou que conviveu em regime de união estável com o acusado por aproximadamente 20 anos, gerando desta união três filhos. Contudo, as discussões e brigas eram constantes, uma vez que ele ingere bebida alcoólica, fator que o deixa agressivo e ameaçador. Contou que naquele dia, novamente se desentenderam, quando então o acusado investiu contra ela e lhe agrediu com uma barra de ferro, fatos que lhe causaram lesões. Salientou, ainda, que somente para se defender, pegou uma cadeira e arremessou contra o acusado.

Acrescentou que para fugir da ação do acusado correu para a via pública e acionou a guarda municipal.

Por suas vezes, os Guardas Municipais Rogério e Alberto narraram que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, motivo pelo qual se dirigiram ao local. Lá chegando, depararam-se com a vítima na via pública, ocasião em que ela lhes informou que durante uma discussão o acusado havia lhe agredido. Por fim, salientaram que a vítima estava com lesões visíveis.

Por outro lado, o exame de corpo de delito realizado na vítima (fl. 167) confirmou a existência de equimoses recentes em: face dorsal do braço direito (15cm x 9cm), anterior da perna esquerda (20cm x 8cm), face lateral da coxa direita (5cm x 3cm) e face anterior da coxa direita (10cm x 10cm). Anote-se que a natureza das lesões e os locais lesionados guardam relação com a dinâmica dos fatos apresentada pela vítima. Repise-se que a vítima narrou com segurança para crermos que o acusado lhe agrediu com uma barra de ferro, atingindo diversas partes de seu corpo. Portanto, a ocorrência das lesões comprova exatamente o evento descrito pela vítima.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA "VIAS DE FATOS", PORQUANTO, PARA TANTO, NÃO SE PERMITIRIA A EXISTÊNCIA DE LESÕES. 1) Absolvição - Impossibilidade - Comprovadas materialidade delitiva e autoria - Palavra da vítima - Em se tratando de crimes cometidos no

âmbito doméstico e sem a presença de testemunhas, deve ser conferida especial importância aos relatos dela, sendo perfeitamente viável embasar uma condenação com base nessa prova, se coerente e segura com outras, como foi o caso – Precedentes do C. STJ – Confissão judicial em harmonia com demais provas – Precedente deste E. Tribunal. 2) Desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato – Descabimento – O conceito da conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, é a violência contra a pessoa, sem produção de lesões corporais, hipótese inócua na espécie mormente porque constatadas lesões corporais de natureza leve. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - APL: 30000707320138260595 SP 3000070-73.2013.8.26.0595, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/02/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/02/2016)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de desclassificação para vias de fato e de redução de pena. Descabimento. 1-Inviabilidade dos pedidos de absolvição e desclassificação. Mérito. Provas. Materialidade. Além das peças de instrução, o laudo pericial comprova as lesões que à vítima se infligiram. Autoria certa. Liame amoroso entre as partes. Negativa judicial do réu infirmada pelas provas pericial e testemunhal, mostrando-se, ainda, pouco plausível a alegação da vítima, claramente mendaz, de que não se recordava dos fatos por tomar remédios de intensa dose medicamentosa (fato não comprovado) – não sem ter deixado, todavia, de reconhecer a assinatura em suas declarações da fase extrajudicial. Atestadas as lesões, inviável a desclassificação para vias de fato, infração penal que não deixa vestígios. Condenação mantida. Negado provimento.(TJ-SP - APR: 00009065120168260059 SP 0000906-51.2016.8.26.0059, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 07/04/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2020)

APELAÇÃO – Lesão corporal no âmbito da violência doméstica (artigo 129, § 9º c.c. o artigo 61, incisos I e II, alínea h, ambos do Código Penal)– Sentença condenatória – Apelação da defesa requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo, ou por insuficiência probatória. Alternativamente, pede (1) a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (2) a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal; e (3) a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – Descabimento – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Prova pericial que atesta lesão – A negativa do réu restou isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas palavras, pela vítima, a qual prestou declaração de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Palavra da vítima que tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação – Dolo evidenciado – Desclassificação para a contravenção penal de vias de fato – Impossibilidade – Patente "animus laedendi" – Laudo pericial que confirma as lesões de natureza leve – Incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal – Impossibilidade – O réu não cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – Impossibilidade – Crime cometido com emprego de violência contra a pessoa – Existência de expressa vedação legal nesse sentido (artigo 44, inciso I, do Código Penal)– Precedentes do TJSP – Ausência de insurgência contra o quantum da pena e regime de cumprimento fixados em primeira instância – Sentença condenatória mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 00043404620138260417 SP 0004340-46.2013.8.26.0417, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 04/10/2018, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/10/2018)

Desta forma, sem amparo as teses defensivas. Não há que se falar em absolvição do acusado embasada em causa excludente de ilicitude (legítima defesa). Isso porque nenhuma prova existe nesse sentido. Não foram ouvidas testemunhas da defesa ou outras que poderiam ter presenciado as ações. Assim, nada existe nos autos a amparar o reconhecimento da excludente.

Não basta alegar, sendo da defesa o ônus de demonstrar a presença da excludente, tudo de acordo com o disposto no artigo 156 do CPP.

Na construção de tese que exclua o caráter criminoso do fato, o ônus da prova é invertido, cabendo ao acusado demonstrar todas as circunstâncias que envolveram sua ação de modo a subsumi-la à regra do artigo 25 do Código Penal. Contudo, desta tarefa não se desincumbiu plenamente o acusado.

A legítima defesa não pode, portanto, vir amparada em suposições e hipóteses. Seu reconhecimento exige prova, a cargo da defesa, ainda que mínima, mas séria e com tal poder de convencimento, que outra solução não se vislumbre no feito, o que não é o caso sob exame.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito e a Defesa, por outro lado, não logrou comprovar minimamente a excludente da legítima defesa. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00038241620098260595 SP 0003824-16.2009.8.26.0595, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 07/02/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/02/2013)

PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. ACERVO DE PROVAS COESO E SEGURO. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE DEMONSTROU, ATÉ PELA FALTA DE PROPORCIONALIDADE NOS MEIOS DE REAÇÃO. Mérito. Condenação cabível. Palavra da vítima, sufragada pelo exame de corpo de delito e pelo depoimento de duas testemunhas compromissadas em juízo. Deve ser desprovido o apelo que pede a absolvição do acusado. Ainda que não tenha a ofendida sido inquirida em juízo, a versão apresentada na etapa extrajudicial é sufragada pelas provas orais prestadas por testemunhas idôneas e compromissadas. Na consistência do acervo probatório, inclusive pela cabal confirmação pericial de lesões sofridas pela vítima, não se poderia afirmar que o mérito fere o princípio do in dubio pro reo. Nada leva a demonstrar a prática de legítima defesa pelo acusado, até por conta da desproporcionalidade nos meios de reação praticados pelo réu, que chegou a deixar a companheira prostrada ao solo com os ferimentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 00083060320148260572 SP 0008306-03.2014.8.26.0572, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 18/08/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2016)

E ainda:

LESÃO CORPORAL - Violência Doméstica - Preliminar de nulidade afastada - Lei 9.099/95 não é aplicável aos casos de violência doméstica - Ocorrência de discussão mútua não autoriza as agressões - Conduta do apelante que se enquadra no conceito de violência doméstica, permitindo a incidência da Lei 11.340/06 - Visão mais abrangente da legislação que permite a proteção de todos os indivíduos que compõem o núcleo familiar - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 00292498120128260161 SP 0029249-81.2012.8.26.0161, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, Data de Julgamento: 26/05/2015, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/05/2015)

LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - Absolvição por insuficiência probatória - Declarações coesas da vítima - Credibilidade e idoneidade presumidas - Agressões mútuas não configuradas - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00001851220138260704 SP 0000185-12.2013.8.26.0704, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 09/11/2015, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2015)

Por fim, no que tange à nova qualificadora das lesões corporais, é correto afirmar que esta se destina a coibir especialmente a chamada "violência de gênero" contra a mulher.

Nesse sentido, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, fato comprovado na espécie, conforme se depreende das declarações da vítima.

Desta forma, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração, ficando sem guarida as combativas alegações da defesa.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do

artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação, segundo a melhor técnica. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser avaliadas por falta de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. A participação da vítima no ocorrido não enseja qualquer alteração na dosimetria da pena.

Ausentes as circunstâncias judiciais que deveriam elevar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda etapa, certificada a reincidência do agente (fl. 98), suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras atenuantes ou agravantes a considerar ($1 \text{ ano} + 1/6 = 1 \text{ ano e } 02 \text{ meses}$).

Causas especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via.

Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR STANLEY QUARTIM MAGALHÃES, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.

O artigo 17 da Lei Maria da Penha impede a substituição da pena privativa de liberdade por multa e a situação não recomenda a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos.

Isto porque, considerando o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída por penas restritivas de direitos quando o delito for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese tratada nos autos, haja vista que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, em decorrência de violência doméstica e familiar, até porque o objetivo da legislação é amparar o respeito à dignidade da mulher.

Nessa esteira:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos que, se preenchidos, autorizam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Todavia, na espécie, diante do crime praticado pelo recorrente (ameaça de morte), não resta preenchida a hipótese do inciso I do referido artigo. 2. Recurso não provido. (STJ - RHC: 36539 MS 2013/0091610-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ART. 129, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. (2) SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. O artigo 44 do Código Penal estabelece requisitos que, se preenchidos, autorizam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Todavia, na espécie, diante do crime praticado pelo paciente (lesão corporal seguida de morte), não resta preenchida a hipótese do inciso I do referido artigo, em razão da violência perpetrada. 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 228083 RJ 2011/0300127-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2013).

Na mesma esteira, a reincidência impede a suspensão condicional da pena, restando seu cumprimento em regime inicial semiaberto.

O condenado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 30 de maio de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA